Estratégia Concursos

Saúde Coletiva para SEMUSA Porto Velho (Agente de Combate às Endemias - ACE)

Prof. Thaysa Vianna, Prof. Felipe Vita, Prof. Ana Paula Salim, Prof. Lígia Carvalheiro, Prof. Breno Caldas, Prof. Guilherme Gasparini

2 Constituição Federal 88 - Seguridade e Saúde

Documento última vez atualizado em 19/10/2026 às 20:13.

2.1 Constituição Federal de 1988- Seguridade Social 3

2.2 Saúde 10

2.3 Constituição Federal- Saúde - Questões 24

2.1 Constituição Federal de 1988- Seguridade Social

Para assistir ao vídeo correspondente, acesse o LDI.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL / 1988 - SAÚDE

Introdução

Depois de todo o contexto sobre a construção do que hoje conhecemos por Sistema Único de Saúde (SUS), temos, na Constituição Federal de 1988 (Carta Magna), o marco legal, informação que chove em prova.

Assim, podemos dizer que a criação do SUS se consolidou pela atual Constituição Federal e existem dois trechos que nos interessam muito:

SEGURIDADE SOCIAL	SAÚDE
Artigos 194 e 195	**Artigos 196, 197, 198, 199, 200**

É verdade que a maioria dos editais, ao pedirem este tema, foca no bloco "Saúde", mas como o assunto da Seguridade Social está contido em apenas dois artigos e, a SAÚDE faz parte da SEGURIDADE SOCIAL, considero muito importante que inclua este trecho no seu estudo.

Seguridade Social



A Seguridade Social é um Sistema de proteção à sociedade, contra riscos dito "sociais", tais, como a FOME, o DESEMPREGO e a DOENÇA.

Dentro da Seguridade Social, temos:

SAÚDE	PREVIDÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL

GRAVE o mnemônico SPA!!!

Muita atenção, pois *NÃO há relação de subordinação entre eles*, mas de complemento.

Observe algumas características de cada um deles, mas já grave o TERMO

SAÚDE

➔ É universal!

Veremos que é DEVER do Estado.

Ela não é contributiva ou contributiva de manutenção INDIRETA, por impostos, como o IPTU.

PREVIDÊNCIA SOCIAL:

➔ Não é universal!

É para todo aquele que contribui regularmente *(e também para seu dependente).* O desconto é compulsório *(pago diretamente ao órgão)* e pode ser pago à parte pelo cidadão, sem vínculo trabalhista formal.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Principais características

➔ Não é universal!

O desfrute é para aquele que **PRECISA.** Ex. Bolsa Família. Existem critérios para o recebimento.

Muita atenção aqui: quanto à **contribuição**, algumas bancas colocam que ela é NÃO CONTRIBUTIVA *(absolutamente)*; outras apontam que É CONTRIBUTIVA, mas de manutenção INDIRETA, ou seja, não se paga diretamente a um órgão de ASSISTÊNCIA, mas o direito é garantido por meio de pagamento dos impostos coletivamente.

Partindo desse pressuposto, vamos aos artigos!



Artigo 194

A SEGURIDADE SOCIAL compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos *[planejamento / gestão]* e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes **OBJETIVOS**:

[atenção: quando a questão fala de iniciativa, inclui a sociedade, mas quando fala de organização, aí, é o poder público!]

I - universalidade da cobertura e do atendimento	*Não confunda com os objetivos do SUS.*
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais	*Todos têm o mesmo acesso aos benefícios da seguridade.*
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços	*Na falta de recursos, por exemplo, serão distribuídos os benefícios aos que mais precisam.*
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios	*Mesmo em crise! Além de não reduzir, deve repor a inflação anual.*
V - equidade na forma de participação no custeio.	*Todos vão custear a seguridade, mas segundo a sua capacidade contributiva: quem ganha mais, contribui mais.*
VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;	*Vários recursos financiam a seguridade, evitando escassez e falta: contribuição sobre o salário dos empregados, empregadores, impostos diversos.*
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação: * dos trabalhadores, * dos empregadores, * dos aposentados e	*A participação que compõe o "quadripartite" costuma vir tudo trocado na prova.*

* do Governo nos órgãos colegiados.	

Este artigo sofreu alterações da Emenda Constitucional nº 10/2019, já atualizadas na tabela acima.

Questão 4001591066

2023 AVANÇASP Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) Coordenador do CRAS (Pref São Miguel Arcanjo/SP)

Segundo o Art. 194 da Constituição Federal de 1988, o poder público organiza a Seguridade Social a partir dos seguintes objetivos, EXCETO:

A) Universalidade da cobertura e do atendimento.

B) Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

C) Equidade na forma de participação no custeio.

D) Diversidade da base de financiamento.

E) Caráter democrático e centralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

Solução:

Gabarito: E)

Caráter democrático e centralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.

Comentário do professor:

O único erro está "disfarçado" na última alternativa, pois o caráter democrático e DEScentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação:

* dos trabalhadores,

* dos empregadores,

* dos aposentados e

* do Governo nos órgãos colegiados.

Alternativa: E.

Artigo 195

A seguridade social será **FINANCIADA** por toda a sociedade, de forma direta e indireta*[impostos]*, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições **sociais:**

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;

b) a receita ou o faturamento;

c) o lucro;

II - **do trabalhador e dos demais segurados da previdência social**, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, [de acordo com as faixas de salário] não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social;

III - sobre a receita de concursos de prognósticos *[loterias].*

IV – do importador de bens ou serviços do exterior ou que a lei a ele equiparar.

Esses incisos representam a diversidade de recursos!

§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. *[ou seja, estes entes devem contribuir com suas próprias rendas / recursos próprios, e não depender do recurso da União].*

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. *[na prática, cada um faz seu orçamento, é aprovado pelos respectivos conselhos e segue o fluxo]*

§ 3º A pessoa jurídica em **débito** com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, **não poderá** contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. *[Exemplo: um empresário que não está quite com suas obrigações fiscais não poderia contratar com o setor público, como participando de licitação. Nem pode pegar empréstimo / financiamento dos bancos públicos]*

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I. *[Como criar um novo imposto para manter*

a seguridade, desde que aprovado pelo Congresso]

§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. *[ou seja, tem que ter "de onde" sair a verba para uma possível ampliação de benefício.]*

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". *[esquece esse artigo!]*

§ 7º São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. *(Ex. Ongs, Hospitais filantrópicos etc.)*

§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. *[igualmente, não fixaria minha atenção neste artigo]*

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput. *[equidade na participação do custeio]*

§ 10. A *lei definirá os critérios de transferência de recursos* para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos.

§ 11. São vedados a moratória *(compreendida como uma dilação ou atraso no pagamento de um débito)* e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput.

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas.

§ 13. (Revogado).

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. *[pode pular e bora pro próximo tema!]*

*§ 15. A contribuição prevista no inciso V (***sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar)** *do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária.*

Os itens em cinza, abaixo, não acredito que cairia na sua prova. Dê apenas uma lida atenta.

§ 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do caput o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

[obs: Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios. No entanto, há pouca chance de cobrança do tópico.]

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239.

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.

§ 19. A devolução de que trata o § 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º.

A última alteração de Emenda Constitucional que este artigo sofreu foi a 132/2023.

Questão 4000963755

2021 CESPE (CEBRASPE) Procuradoria Geral do Estado de Rondônia Procurador do Estado Substituto (PGE RO)

Assinale a opção correta, com base nos dispositivos constitucionais relativos à seguridade social.

A) A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público, mas poderá, nos casos especificados em lei, receber incentivos fiscais ou creditícios.

B) A seguridade social tem caráter democrático e administração descentralizada mediante gestão tripartite, com a participação de trabalhadores, de aposentados e do governo nos órgãos colegiados.

C) Entre os objetivos da seguridade social, inclui-se a diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social.

D) A seguridade social é financiada, de forma direta e indireta, pelos recursos exclusivamente provenientes dos orçamentos da União e dos estados e pelas contribuições especiais.

E) As receitas dos estados e do Distrito Federal destinadas à seguridade social devem constar dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União.

Solução:

Gabarito: C)

Entre os objetivos da seguridade social, inclui-se a diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social.

Comentário do professor:

Vamos à avaliação da solução em cada alternativa.

A letra A está incorreta.

Errada. CF. Art. 195. § 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

A letra B está incorreta.

Errada. CF. Art. 194. VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

A letra C está correta.

Certa. CF. Art. 194. VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

Alternativa: C.

A letra D está incorreta.

Errada. CF. Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de contribuições sociais.

A letra E está incorreta.

Errada. CF. Art. 195. § 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.

2.2 Saúde

Para assistir ao vídeo correspondente, acesse o LDI.

Saúde

Esse texto foi elaborado com base no **Relatório final da 8ª CNS (1986).**

Este é um importante marco, pois o SUS foi CRIADO pela CF/88. Você encontra este trecho lá no Título VIII: Da Ordem Social, no Capítulo II, da Seguridade Social, na Seção II: da Saúde.

A CF de 88 foi a sétima constituição do país, mas foi a primeira a ter uma sessão de saúde!

Vamos aos artigos!

Artigo 196

A saúde é DIREITO DE TODOS e DEVER DO ESTADO, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.



O artigo 2º da Lei 8080 90 trouxe o mesmo texto, no entanto, fez o seguinte complemento: " O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade."

Destaque na ampliação do direito à saúde, assim como na ampliação da responsabilidade do Estado em construir políticas sociais e econômicas. Em outras palavras, significa o fortalecimento do compromisso pela prevenção de saúde e de outros agravos relacionados (acidentes de trânsito, violência, uso de drogas psicoativas etc.).

Neste artigo também estão duas diretrizes do SUS: universalidade e igualdade

Questão 4001463011 2023 FUNDATEC Prefeitura de Dom Pedrito (RS) Médico (Pref Dom Pedrito/RS)

Qual é o conteúdo do Art. 196 da Constituição Federal do Brasil?

A) Estabelece o direito à educação gratuita em todos os níveis de ensino.

B) Determina que a segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos.

C) Assegura o direito à saúde como um dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário.

D) Garante o direito à liberdade de expressão e de manifestação cultural em todo o território nacional.

E) Determina que o Estado é responsável pela preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Solução:

Gabarito: C) Assegura o direito à saúde como um dever do Estado, garantindo acesso universal e igualitário.

Comentário do professor:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Alternativa: C.

Artigo 197

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Atenção! O poder público faz o controle e afins, mas a execução é aberta para o direito privado!

E você se lembra como será a participação na iniciativa privada?

Lei 8080 90:

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

Questão 4002204266 2023 Questão Adaptada

OBJETIVA / Prefeitura de Horizontina - RS / 2023

De acordo com as disposições da Constituição Federal sobre saúde, assinalar a alternativa CORRETA:

A) Somente as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde.

B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

C) Não há vedação na participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Solução:

Gabarito: D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Comentário do professor:

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. (D Certa)

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. (A Errada)

§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. (B errada)

§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. (C Errada)

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Alternativa: D.



Artigo 198

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes DIRETRIZES:

Essas diretrizes são tão, tão e tão cobradas! Elas são a inspiração para os princípios do SUS que veremos expressos na Lei 8080/90.

DESCENTRALIZAÇÃO com direção única em cada esfera de governo.	**ATENDIMENTO INTEGRAL com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.**	**PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE *(incluído pela Emenda constitucional 29 de 2000)***

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da **UNIÃO**, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%;

II - no caso dos ESTADOS e do DF, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios;

OBSERVAÇÃO

NÃO costuma ser alvo de questões, *para somente para que você compreenda melhor as citações do trecho anterior, trouxe do que se trata:*

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, propriedade de veículos automotores.

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

III - no caso dos MUNICÍPIOS e do DF, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

OBSERVAÇÃO

Pelos mesmos motivos anteriores, trago o texto literal desses artigos citados:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Art. 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 158. Pertencem aos Municípios:

I- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados;

II- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural;

III- 50% do cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios;

IV- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

Art. 159. A União entregará:

I- do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal

II- do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

Note que o Art. 159 é relativo a ambos!

§ 3º Lei complementar *(no caso, a Lei Complementar 141/2012)*, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá:

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º;

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais;

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal;

IV - (revogado);

[Quero tranquilizá-lo que, no limite da Constituição Federal, o assunto do financiamento ocorre até este limite de cobrança]

§ 4º Os gestores locais do SUS poderão admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. *[Lembrando que temos as conformações mínimas de equipes, constante na PNAB]*

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de ACS e ACE, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. *[Este assunto possui regulamentação na Lei 11350/2006, com todas suas alterações.]*

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de ACS e ACE poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.

[Pela EC 29, ficou definido que a União corrigiria anualmente o orçamento federal destinado à saúde pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Os estados ficaram obrigados a alocar, na função saúde, um percentual mínimo da receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais estabelecido em 12%. Os municípios assumiram a responsabilidade de utilizar pelo menos 15% das suas receitas líquidas em saúde.]

Em 2022, tivemos alguns acréscimos pela EC 120/2022:

§ 7º O vencimento *[R$]* dos ACS e ACE fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

[Então, atenção! Vencimento é responsabilidade da União. Demais acréscimos, dos outros entes.]

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos ACS e ACE serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º O vencimento dos ACS e ACE *não será inferior* a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10. Os ACS e ACE terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos ACS e ACE não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.

§ 12. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. *[Essa é a grande luta da enfermagem!]*

§ 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o § 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional.

§ 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo. *[ou seja, haverá incentivo financeiro para o piso, nessas condições!]*

§ 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva. *[para que fique garantido!]*

Questão 4001591063

2023 AVANÇASP Prefeitura de São Miguel Arcanjo (SP) Coordenador do CRAS (Pref São Miguel Arcanjo/SP)

De acordo com o Art. 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

A) Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de saúde; Matricialidade sociofamiliar; e Territorialização.

B) Universalidade; Equidade; e Integralidade.

C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e Participação da comunidade.

D) Regionalização e hierarquização; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; e Longitudinalidade do cuidado.

E) Universalidade; Gratuidade; integralidade do cuidado; e Equidade.

Solução:

Gabarito: C)

Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e Participação da comunidade.

Comentário do professor:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Alternativa: C

Questão 4002203759

2023 Questão Adaptada

INSTITUTO AOCP / SESA-BA / 2023

No que diz respeito às disposições constitucionais acerca da saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

A)
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

B)
As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

C)
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

D)
Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, é uma das diretrizes organizacionais do Sistema Único de Saúde.

E)
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

Solução:

Gabarito: C)

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Comentário do professor:

O único erro diz respeito à letra "C", visto que Art. 199. (...) § 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

As demais são cópias literais dos artigos: A (Art. 197), B (Art. 199), D e E (Art. 198).

Alternativa: C.

Questão 62107369

2015 | MGA CONCURSOS | Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pelotas (RS) | Conselheiro Tutelar (COMDICA Pelotas/RS)

De acordo com o Art. 198, da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

A) Centralização, atendimento integral e segurança da comunidade.

B) Descentralização, atendimento parcial e participação da comunidade.

C) Centralização, atendimento prioritário e segurança da comunidade.

D) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

Solução:

Gabarito: D) Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

Comentário do professor:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
III - participação da comunidade.

Alternativa: C

Artigo 199

A assistência à saúde é LIVRE À INICIATIVA PRIVADA.

§ 1º - As instituições privadas ***poderão*** participar de forma COM-PLE-MEN-TAR do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. *[regras básicas da participação da iniciativa privada]*

A pegadinha básica é trocar o termo "complementar" por "suplementar".

§ 2º - É *vedada* a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções *[transferência para cobrir despesas de custeio]* às instituições privadas com fins lucrativos.

§ 3º - É *vedada* a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo *nos casos previstos em lei.* *[Essa lista de exceções não é pequena e você verá na Lei 8080/90, no entanto, saiba que a regra geral é NÃO, mas esse "não" está aqui na CF.]*

§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. *[Ex. A Força Aérea Brasileira é quem realizar o transporte aéreo de órgãos e tecidos para transplante.]*

LEGALLE/ PREFEITURA DE UNISTALDA-RS/ 2026 - De acordo com a Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo sobre a participação da iniciativa privada na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS):

I. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

II. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

III. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Está(ão) CORRETA(S):

A. Apenas I.

B. Apenas II

C. Apenas III.

D. Apenas I e III.

E. I, II e III.

Comentário

I- Cópia do art. 199 § 4º- correta.

II- É vedada!! art. 199 § 2º- errada.

III- Cópia do art. 199 § 1º- correta.

Gabarito: D

Questão 4001379865

2023 CESPE (CEBRASPE) Petróleo Brasileiro (PETROBRAS) Técnico Júnior - Enfermagem do Trabalho (PETROBRAS)

Com referência às leis e demais normas que estruturam e regem o sistema de saúde brasileiro, o exercício profissional da enfermagem e as práticas de biossegurança em saúde, julgue o item subsequente.

A iniciativa privada é parte indissociável do Sistema Único de Saúde.

A) Certo.

B) Errado.

Solução:

Gabarito: B) Errado.

Comentário do professor:

Segundo a CF e a Lei 8080 90, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Ou seja, a iniciativa privada não é indissociável do SUS.

Alternativa: Errada.

Artigo 200

Ao SUS compete, além de outras **ATRIBUIÇÕES**, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; *[Ex. ANVISA]*

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; *[mais bem detalhado na Lei 8080 90]*

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; *[caso contrário, quem executaria todas as programações?]*

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; *[como não é um assunto SOMENTE da saúde, o SUS PARTICIPA, o que dá a entender que não faz sozinho.]*

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; *[Ex. Centros de Pesquisa, bolsas para pesquisadores, financiamento para este fim, etc.]*

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; *[INMETRO, ANVISA, etc]*

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; *[Note que se algo afeta a saúde, direta ou indiretamente, terá participação do SUS]*

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. [Novamente, temos um tema que mais de um órgão tem responsabilidade, por isso o termo “colaborar”.]



#VamosPraticar#

INSTITUTO AOCP / SESA-BA / 2023 - De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma competência do Sistema Único de Saúde.

A Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

B Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

C Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

D Cobrir eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada.

E Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

Comentários

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; (Alternativa: E)

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; (Alternativa A)

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação;

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; (Alternativa: B)

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. (Alternativa: C)

O erro está na D, visto que não consta no Art. 200, já que é responsabilidade da Previdência Social.

Alternativa: D.

#VamosPraticar#

2.3 Constituição Federal- Saúde - Questões

#VamosPraticar#

CESPE/CEBRASPE/ UNEAL/ 2026 - Julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e nas leis da seguridade social.

A disposição constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, associada ao reconhecimento legal dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, demonstra que a

proteção sanitária ultrapassa a prestação de serviços assistenciais e incorpora aspectos relacionados às condições sociais e econômicas da população.

Alternativas:

( ) Certo ( ) Errado

Comentários:

Está correta e fundamentada no art. 196 da CF88 e no art. 3º da Lei 8080/90, que seguem:

- *CF/88-Art. 196. "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

- *Lei 8080/90 -Art. 3º "Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais."*

- *"Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social."*

Gabarito: Certo.

CESPE/CEBRASPE/ UNEAL/ 2026 - Julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e nas leis da seguridade social.

A compreensão de seguridade social adotada pela CF afasta a integração entre políticas de assistência social e de saúde, que possuem estruturas normativas autônomas.

Alternativas:

( ) Certo ( ) Errado

Comentários:

A CF 88, pelo seu artigo 194, cria o famoso tripé da seguridade social, que integra saúde, assistência social e previdência social, conforme segue:

- *"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social."*

Apesar de existir autonomia normativa e operacional, estas normas são infraconstitucionais e não afastam a integração social e institucional existente entre os pilares desse tripé; do mesmo

modo que compartilham diretrizes organizacionais semelhantes - como descentralização e participação popular - atuam de forma intersetorial;

Gabarito: Errado.

CESPE/CEBRASPE/ UNEAL/ 2026 - Julgue o item a seguir, com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e nas leis da seguridade social.

O texto constitucional reúne saúde, previdência social e assistência social no âmbito da seguridade social, por isso, apesar de possuírem finalidades distintas, a saúde e a assistência social exigem contribuição prévia como requisito para acesso aos serviços e benefícios oferecidos pelo Estado.

Alternativas:

( ) Certo ( ) Errado

Comentários:

A questão erra ao afirmar que a saúde e a assistência social exigem contribuição prévia. No tripé da seguridade social, apenas a previdência social tem caráter contributivo.

Lembre-se de que a saúde é universal e não contributiva, atende a todos, pagando imposto ou não; a assistência social é seletiva e não contributiva, atende a quem dela necessitar, sem exigir contribuição prévia; a previdência social é contributiva e contributiva-retributiva, ou seja, atende os beneficiários e segurados que contribuem previamente ao sistema, retribuindo na forma de benefícios previdenciários.

Gabarito: Errado.

CESPE/CEBRASPE/ TJ-PA/ 2025 - No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item a seguir.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde organizam-se em um sistema descentralizado e hierarquizado, com direção única da esfera federal e prioridade para atividades curativas, assegurada a participação da comunidade.

Alternativas

( ) Certo ( ) Errado

Comentários:

Aqui ocorre a clássica troca de texto pra confundir. Vamos ao art. 198 da CF/88:

"As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com **direção única em cada esfera** de governo;

II - atendimento integral, com **prioridade para as atividades preventivas**, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade."

A questão troca ao dizer que a direção única é na esfera federal, sendo que a CF88 traz que é única em cada esfera de governo (federal, estadual, municipal). Outro ponto é que o texto relata prioridade para atividades curativas, sendo a constituição relata que a prioridade é pra atividades preventivas.

Gabarito: Errado.

CESPE/CEBRASPE/ POLÍCIA FEDERAL/ 2025 - Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue o item que se segue, com base na legislação pertinente.

Universalidade, equidade, integralidade, descentralização, hierarquização e participação da comunidade são princípios básicos do SUS, de acordo com a Constituição Federal de 1988.

Alternativas

( ) Certo ( ) Errado

Comentários:

Pegadinha clássica troca de base legal!!! Se seguirmos pela CF/88, que é o pedido pela questão, a alternativa é considerada errada. A CF/88 expressa claramente as diretrizes organizacionais: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Se for considerar a LOAS (L8080/90), a questão estaria correta, pois essa norma abrange no art. 7º o rol completo que inclui: *Universalidade, Equidade, Integralidade, Descentralização, Hierarquização e Regionalização.*

Esclarecendo, vamos ao **art. 198 da CF/88:**

"As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - **descentralização**, com direção única em cada esfera de governo;

II - **atendimento integral**, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - **participação da comunidade**."

Note que a palavra **"Equidade" NÃO aparece expressamente no texto da CF/88** (a Constituição fala em "acesso universal e igualitário" no Art. 196).

Para completar, vamos ao **art. 196 da CF/88:**

- *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao* ***acesso universal e igualitário*** *às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

Gabarito: Errado

VUNESP/ PREFEITURA DE TREMEMBÉ-SP/ 2026 - O direito à saúde no Brasil é garantido pela Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado assegurar políticas públicas que visem à redução de riscos e ao acesso universal. Esse princípio está expresso na ideia de:

A. Assistência condicionada à contribuição previdenciária.

B. Atendimento restrito a situações de urgência.

C. Oferta de serviços apenas mediante comprovação de renda.

D. Prioridade para usuários com vínculo formal de trabalho.

E. Saúde como direito de todos e dever do Estado.

Comentários:

Vamos relembrar o 196 da CF/88, pedra angular da saúde:

- *"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

Gabarito: E

VUNESP/ PREFEITURA DE ITATIBA/ 2025 - A Constituição Federal (CF) de 1988 consolidou a saúde como parte fundamental da seguridade social no Brasil. A partir dela, foram definidos os princípios que sustentam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. De acordo com a CF, a saúde é tratada como:

A. um benefício contributivo destinado aos segurados da Previdência Social.

B. uma obrigação exclusiva da União que pode ser prestada por meio de convênios com o setor privado de forma complementar.

C. um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.

D. um direito exclusivo dos trabalhadores formais e seus dependentes, com acesso mediante contribuição ao INSS.

E. Uma atribuição conferida às operadoras de planos de saúde, com regulação do poder público.

Comentários:

Para responder a essa questão, vamos precisar focar no art. 196 da CF que é a pedra angular da saúde:

- *"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."*

Assim, a alternativa correta é a C. As demais estão incorretas:

A- a saúde não é contributiva! É universal, gratuita e igualitária!!

B- não é obrigação exclusiva da União; é uma competência comum da União, dos Estados e Municípios. A GESTÃO do SUS é DESCENTRALIZADA!

D- essa seria a saúde antes da instituição do SUS, na época do INAMPS.

E- A saúde é uma atribuição e um dever do Estado! A **iniciativa privada** participa do SUS de forma **complementar!! A responsabilidade primária e a direção do SUS são do Estado!**

Gabarito: C

CONSULPAM/ PREFEITURA DE PINDORAMA/ 2026 - A CF de 1988 define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. De acordo com o texto constitucional, compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base no objetivo de:

A. Universalidade da cobertura e do atendimento.

B. Redutibilidade do valor nominal dos benefícios.

C. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços restritos, prioritariamente, às populações urbanas.

D. Centralização da administração e caráter tecnocrático, mediante gestão apenas do Governo nos órgãos colegiados.

Comentários:

Vamos consultar o texto da CF 88:

"Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

*I - **universalidade da cobertura e do atendimento;** [alternativa A]*

*II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços **às populações urbanas e rurais**;*

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;

*IV - **irredutibilidade** do valor dos benefícios;*

V - equidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;

*VII - **caráter democrático** e descentralizado da administração, mediante **gestão quadripartite**, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. "*

Verificamos que a alternativa correta é a "A", cópia do art. 94 Parágrafo único, inciso I. As demais estão incorretas por troca de termos e, consequentemente, do sentido da lei.

Gabarito: A

FADESP/ SEFAZ- PA/ 2026 - No artigo 196 da CF 1988 está estabelecido que “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Sobre esta base normativa se ergueu uma nova Política de Saúde, traduzida pelo SUS. Acerca do tema, considere as afirmativas:
I. Com o advento da nova política de saúde expressa no Sistema Único de Saúde (SUS) foi rompida a dicotomia entre saúde previdenciária e saúde pública vigente anteriormente.
II. São princípios do SUS: Universalidade, Equidade e Gratuidade.
III. São diretrizes do SUS: Descentralização, Regionalização, Hierarquização e participação popular.
IV. A participação do setor privado no SUS é permitida e tem se revelado como motor de seu desenvolvimento.
São verdadeiras as afirmativas:

A. I e II, apenas.

B. II, III e IV, apenas.

C. I e IV, apenas.

D. I, II e III, apenas.

E. I e III, apenas.

Comentários:

I, verdadeira. Antes da CF/88, havia uma divisão (dicotomia): a "Saúde Previdenciária" e a "Saúde Pública". A previdenciária (antigo INAMPS) era restrita a quem tinha carteira assinada/contribuía; já a "Saúde Pública", era destinada aos indigentes/sem renda, focada apenas em vacinação e grandes endemias. O SUS unificou tudo em um sistema único, universal e não contributivo, **rompendo essa dicotomia**.

II, falsa. Gratuidade não é um princípio expresso do SUS, nem na CF 88 , tampouco na LOAS (L8080/90)

III, verdadeira. São princípios organizativos/diretrizes do SUS, conforme CF/88 art. 198 e LOAS art. 7º.

IV, falsa. A participação privada não é "motor de desenvolvimento do SUS". Lembre-se de que o SUS é um sistema estatal público por excelência, que permite em algumas situações definidas a participação privada de forma COMPLEMENTAR.

Gabarito: E

MARANATHA ASSESSORIA/PREFEITURA DE CRUZMALTINA- PR/ 2026 - A promulgação da Carta Magna de 1988, elevou a assistência social ao patamar de política pública de direito, direcionada a defesa de direitos socioassistenciais aos que dela necessitar, compondo com outras políticas públicas a chamada tríade do sistema de bem-estar social brasileiro. Qual das políticas públicas a seguir não integra esse sistema de seguridade social?

A. Previdência social.

B. Educação.

C. Assistência Social.

D. Saúde.

Comentários

Lembre-se do mnemônico **SPA**. Previdência = Saúde + Previdência + Assistência Social. Não faz parte da seguridade social a educação!

Gabarito: B

FUNDATEC/PREFEITURA DE CANDELÁRIA- RS/2026 - Conforme a Constituição Federal de 1988, a gestão quadripartite da seguridade social é o modelo democrático e descentralizado de administração pública no Brasil, compartilhado entre:

A. Trabalhadores, empregadores, Governo e Instituto Nacional de Seguridade Social.

B. Trabalhadores, aposentados, instituto de previdência social e o Governo.

C. Empregadores, aposentados, Instituto Nacional de Seguridade Social e instituto de previdência social.

D. Trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo.

Comentários

Literalidade do art. 194, parágrafo único, inciso VII CF/88 e a gestão quadripartite:

"Art. 194. [...] Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados."

Gabarito: D

ÁPICE CONSULTORIA/PREFEITURA DE ASSUNÇÃO PB/2026 - A Constituição Federal de 1988 promoveu uma mudança significativa na concepção da saúde pública brasileira. Sobre as disposições constitucionais relativas à saúde, assinale a alternativa correta.

A. A saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantida exclusivamente por ações e serviços públicos de saúde.

B. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

C. A saúde é direito de todos, sendo dever exclusivo da União assegurar o acesso universal às ações e aos serviços de saúde.

D. O acesso às ações e aos serviços públicos de saúde poderá ser restringido conforme critérios econômicos definidos pelos entes federativos.

E. A iniciativa privada somente poderá atuar na assistência à saúde mediante autorização prévia da União.

Comentários

Cópia do art. 196: "*A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*"

Assim, a alternativa correta é a B; as demais estão incorretas. Demais apontamentos seguem:

A- há participação da iniciativa privada no SUS em caráter complementar e atuação livre da saúde privada no mercado, portanto, não é exclusivamente por ações e serviços públicos.

C- competência comum da União, Estados e Municípios.

D- é universal e igualitário sem discriminação ou distinção por critérios econômicos.

E- o art. 199 da CF/88 prevê que *"a assistência à saúde é livre à iniciativa privada"*. O setor privado não depende de autorização prévia caso atue no mercado privado (como clínicas e hospitais particulares); a participação no SUS é feita mediante contrato de direito público ou convênio.

Gabarito: B

AVANÇA SP/ PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA-SP/ 2026 - O ordenamento constitucional brasileiro estabelece a saúde como um direito social e dever do Estado. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a garantia desse direito opera-se mediante:

A. A prestação exclusiva de serviços assistenciais curativos de forma subsidiária à iniciativa privada.

B. A implementação de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.

C. A vinculação obrigatória do acesso público ao prévio recolhimento das contribuições para a seguridade social.

D. A delegação integral do atendimento médico especializado a entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

E. A priorização das ações repressivas de vigilância sanitária em detrimento das políticas de promoção e recuperação.

Comentários

Novamente é necessário conhecer a literalidade do artigo 196 da CF/88. A correta é a alternativa B, que destaca o papel estrutural do Estado na garantia da saúde por políticas sociais e econômicas. As demais estão incorretas.

A- o direito à saúde passa pela prevenção, proteção e recuperação da saúde e não foca apenas na assistência curativa.

C- o acesso à saúde é universal, igualitário e gratuito. Dos eixos da Seguridade Social, apenas a previdência social é contributiva.

D- o atendimento do SUS é estatal. As entidades filantrópicas atuam de forma complementar.

E- não há priorização repressiva nas políticas de promoção e recuperação. Há integralidade que une a vigilância, promoção, prevenção e tratamento.

Gabarito: B

LEGALLE CONCURSOS/ CISCOPAR/ 2026 - A Seguridade Social está regulamentada na Constituição Federal de 1988. Ela engloba um conjunto integrado de ações do Poder Público e da sociedade, estruturado em três pilares fundamentais:

A. Saúde, assistência social e previdência social.

B. Educação, saúde e controle social.

C. Financiamento, planejamento e gestão democrática.

D. Taxas sobre lucros de capital, contribuições sociais e solidariedade entre os entes federativos.

Comentários

Lembre-se do mnemônico PAS ou SPA. Seguridade Social engloba a Previdência social, Assistência social e Saúde. Vamos relembrar o art. 194

*"A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social**."*

Gabarito: A

IGEDUC/ PREFEITURA DE TEREZINA-PE/ 2026- A Constituição Federal de 1988 inaugura um novo paradigma de proteção social ao reconhecer a saúde como direito fundamental, vinculando sua efetivação à atuação estatal por meio de políticas públicas estruturantes. Nesse contexto, a saúde deixa de possuir caráter assistencial restrito e passa a integrar o sistema de seguridade social. O texto constitucional estabelece bases principiológicas para organização das ações sanitárias no país. Com base no art. 196 da Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.

A. O direito fundamental à saúde limita-se à oferta de serviços médico-assistenciais de caráter curativo, não abrangendo intervenções preventivas nem ações intersetoriais relacionadas aos determinantes sociais do processo saúde-doença.

B. A saúde configura prestação estatal de natureza assistencial subsidiária, cuja concretização encontra-se condicionada à discricionariedade administrativa e à disponibilidade financeira do ente federativo responsável pela execução das políticas públicas.

C. O acesso às ações e serviços de saúde admite restrições baseadas em critérios econômico-financeiros definidos pelo gestor público, desde que fundamentadas em planejamento administrativo e racionalização de recursos.

D. A competência constitucional para a promoção da saúde possui natureza centralizada, sendo atribuída primordialmente à União, cabendo aos Estados e Municípios apenas atuação complementar e subordinada, limitada à execução de diretrizes previamente estabelecidas pelo governo federal, sem autonomia na formulação ou implementação de políticas públicas de saúde em seus territórios.

E. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Comentários

Cópia do art.196 da CF/88: *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e*

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

As demais alternativas estão incorretas

Gabarito: E

IGEDUC/ CIRSP/ 2026 - O art. 198 da Constituição Federal de 1988 estabelece os fundamentos estruturais para a organização das ações e serviços públicos de saúde no Brasil, determinando que tais atividades devem ser articuladas em uma rede regionalizada e hierarquizada, de modo a constituir o Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, o referido artigo dispõe que as ações e os serviços públicos de saúde devem ser organizados de acordo com as seguintes diretrizes:

I. Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
II. Assistência fragmentada, com prioridade exclusiva para ações curativas e hospitalares, em detrimento das atividades preventivas e de promoção da saúde.
III. Participação da comunidade.

É CORRETO o que se afirma em:

A. II e III, apenas.

B. I, II e III.

C. I e II, apenas.

D. III, apenas.

E. II, apenas

Comentários

Relembrando o art. 198 da CF/88 e seus incisos:

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (Vide ADPF 672)

*I - **descentralização**, com direção única em cada esfera de governo;*

*II - atendimento **integral**, com prioridade para as **atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;***

*III - **participação da comunidade**."*

Gabarito: D

LEGALLE/ PREFEITURA DE CRICIÚMA-SC/ 2026 - À luz da Constituição Federal de 1988, no que se refere às competências do Sistema Único de Saúde, à participação da iniciativa privada e ao seu financiamento, analise as assertivas a seguir:
I. O SUS participa da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e hemoderivados.
II. A participação complementar da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde deve ocorrer mediante contrato de direito público ou convênio.
III. O financiamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade exclusiva da União.
Está CORRETO o que se afirma em:

A. I, apenas.

B. I e II,apenas.

C. II e III, apenas.

D. I, II e III.

Comentários:

I - Correta. *"Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: // I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da* ***produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos****;"*

II - Correta. *"Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. //§ 1º - As instituições* ***privadas*** *poderão participar de forma* ***complementar*** *do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante* ***contrato de direito público ou convênio****, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos."*

III- Errada. A competência é compartilhada, não é exclusiva da União. Art. 198, *"§ 1º. O sistema único de saúde* ***será financiado****, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social,* ***da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios****, além de outras fontes"*

Gabarito: D

#VamosPraticar#

Referências e links deste capítulo

1 http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%20103-2019?OpenDocument

2 http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%20103-2019?OpenDocument

3 http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF&documento=&s1=672&numProcesso=672

4 https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/legalle-concursos-2026-ciscopar-assistente-social